

1500487-78.2021.8.26.0059

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Comarca: Bananal

Foro: Foro de Bananal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Também: EMENTA - APELAÇÃO CRIME - FURTO TENTADO - ART. 155 , CAPUT, C/C ART. 14 , II AMBOS DO CP - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU - PROVAS EXISTENTES QUANTO A AUTORIA E A MATERIALIDADE EXTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL - OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bananal

Foro de Bananal

Vara Única

Pça. Rubião Júnior, 305, Bananal - SP - cep 12850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500487-78.2021.8.26.0059 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500487-78.2021.8.26.0059

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI NUNES CORREA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Vistos.

Yuri Nunes Correa de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 342, caput e parágrafo 1º do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 27 de maio de 2021, por volta das 17h, no interior da sala de audiências da Vara Única da Comarca de Bananal, no Fórum local, nesta cidade e Comarca de Bananal, Yuri Nunes Correa de Oliveira, qualificado nos autos às fls. 11/15, fez afirmação falsa, como testemunha nos autos do Processo nº.

1500046-97.2021.8.26.0059, que tramitou perante a Vara Única local, ação esta movida pela Justiça Pública em face de Douglas Rafael Gonçalves Alexandre, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-lei nº. 3.688/41 e no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O oferecimento da denúncia ocorreu no dia 20 de janeiro de 2022 às fls.21-24. E seu recebimento se deu em decisão no dia 15 de março de 2022 às fls.25.

Citado às fls.54-55, o acusado ofereceu resposta à acusação às fls.38-46.

Após, foi ratificado o recebimento da denúncia às fls.56-57.

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento no dia 22 de novembro de 2022, oportunidade em que foi produzida a prova oral (fls.80).

O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

A defesa, a seu turno, teceu suas teses e pedidos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

É caso de improcedência da presente ação penal.

Com efeito, certo é que impossível exigir-se, para a prolação do édito condenatório, grau absoluto de certeza, quer a respeito da materialidade, quer a respeito da autoria da infração, por tratar-se de condição incompatível com as limitações inerentes à natureza humana, sendo certo que o acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir de prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável.

No caso, persiste dúvida razoável sobre a materialidade do crime descrito na denúncia.

Encerrada a instrução, percebe-se que realmente inexistem elementos probatórios que permitam seja prolatado um decreto condenatório. Como é sabido, o Ministério Público tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, vale dizer, da causa de pedir condenatória. Entretanto, não logrou tal demonstração.

O réu negou os fatos. A testemunha Felipe Nogueira da Cunha, por seu turno, informou que "Yuri não estava na hora do soco, que ele não presenciou a ameaça de morte, que a tia dele teve alguns problemas e ele acrescentou sem querer, que Yuri não estava no local; que ele não estava na hora, que ficou sabendo depois; que Yuri não estava na hora da briga, ele chegou depois; questionado, diz que não falou o depoimento de delegacia, mas diz que leu; que Eliel presenciou agressão e Yuri ameaça".

Deveras, a prova oral colhida em juízo não permitiu a conclusão de que o réu efetivamente praticou o crime imputado a ele na denúncia. Não se pode afirmar, diante dos depoimentos colhidos, e ainda que somados aos documentos constantes do inquérito policial, que a autoria do crime converge para ele.

Enfim, os indícios de autoria foram suficientes para a autoridade policial, ao instaurar o inquérito policial; foram suficientes à Promotoria de Justiça, embasando o oferecimento de denúncia, mas a realidade é que não são eles capazes de fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido plenamente confirmados em juízo, a procedência da ação penal correria o risco de condenação de inocente, sobretudo em face do quadro fático e jurídico do caso em apreço.

Cite-se: Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e "meros" indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator:- Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Consoante lição de Mittermayer: a prova é a soma dos motivos produtores da certeza. Por consequência, a sentença condenatória há de repousar, forçosamente, na certeza dos fatos probantes, produzida na consciência do julgador através de exame minucioso do conjunto probatório. Ausente do juiz o elemento subjetivo da convicção real, que deflui da solidez e segurança das provas, deixará de existir o "ratio connandi". A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: in dubio pro reo. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova (Apelação nº 1.332.129/8 Jaú 15ª Câmara Relator: Carlos Biasotti 5.12.2002 V.U. - Voto nº 4.246).

Do que precede, é medida de rigor o pronunciamento do in dubio pro reo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ). II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental

desprovido. STJ - AgRg no AREsp 915956 MG 2016/0136201-3. Também: EMENTA - APELAÇÃO CRIME - FURTO TENTADO - ART. 155 , CAPUT, C/C ART. 14 , II AMBOS DO CP - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU - PROVAS EXISTENTES QUANTO A AUTORIA E A MATERIALIDADE EXTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL - OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO AO ART. 386 , VII , DO CPP - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - PRECEDENTES STJ - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA NOMEADA - RECURSO DESPROVIDO. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a participação do acusado no evento criminoso, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio in dubio pro reo, sendo, portanto, razoável e prudente a absolvição do réu, com a manutenção da sentença. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0018526-64.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 08.02.2022) TJ-PR - APL 00185266420158160035

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, e o faço para ABSOLVER Yuri Nunes Correa de Oliveira, qualificado nos autos, das imputações que lhes foram dirigidas (artigo 342, caput e parágrafo 1º do Código Penal), com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sem custas, diante da absolvição e da natureza da causa (artigo 4º, § 9.º, alínea "a", a contrario sensu, da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Com as anotações e comunicações de praxe, inclusive ao IIRGD.

Autorizo o levantamento, pelo acusado, de eventuais bens e valores de sua propriedade, apreendidos no processo, ressalvados direitos de terceiros.

Arquivem-se os autos.

P.I.C.

Bananal, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA